

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1983/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย อาคม เครือ อุบล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 83, มาตรา 288

ผู้ตายกับพวกหนึ่งคุกันอยู่ในบริเวณโรงเรียน จำเลยกับพวกอีก 5 คน เดินเข้าไปหาแล้วจำเลยถาม ป. พวกของผู้ตายว่าไปทำหายเพื่อนจำเลยจริงหรือไม่ ป. ตอบว่าเพียงแต่พูดล้อเล่นเท่านั้น และพูดขอโทษจำเลย ระหว่างนั้นผู้ตายซึ่งมีอาการเมาสุราได้พูดกับจำเลยว่าให้จำเลยชกต่อยกับ ป. ตัวต่อตัว แต่มีอาจารย์เข้ามาห้ามเสียก่อน ต่อมาเมื่อผู้ตายกับพวกออกไปที่หน้าโรงเรียนจำเลยกับพวกประมาณ 10 คน พวกกันขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 3 คันมาที่โรงเรียนแล้วจำเลยกับพวกประมาณ 3-4 คน ลงจากรถจักรยานยนต์เดินเข้าไปหาผู้ตายกับพวกจำเลยถาม ป. ว่าใครพูดว่าให้จำเลยชกกันตัวต่อตัว แต่ ป. ไม่ยอมบอก จำเลยจึงกระโดดเข้าชกผู้ตาย 1 ที่ ผู้ตายวิ่งหนีไป จำเลยพูดขึ้นว่า เอาเลยพวกไอ้ตัวนี้แหละแล้วจำเลยกับพวกประมาณ 10 คนก็วิ่งไล่ตามผู้ตายไปโดยพวกของจำเลยคนหนึ่งถือมีดปาดตาลยาวทั้งด้ามประมาณ 30 เซนติเมตรไปด้วย 1 เล่ม เมื่อจำเลยกับพวกวิ่งไล่ทันจำเลยกระโดดเตะผู้ตาย 1 ที่ พวกของจำเลยก็เข้ารวมชกต่อยและใช้มีดปาดตาลแทงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย เมื่อคำนึงถึงว่าจำเลยกับพวกซึ่งมีจำนวนมากและมีมีดปาดตาลเป็นอาวุธเข้ารวมทำร้ายผู้ตายซึ่งวิ่งไปเพียงคนเดียวและบาดเจ็บที่ผู้ตายถูกทำร้ายเป็นบาดแผลฉกรรจ์ที่บริเวณอวัยวะสำคัญแสดงว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 ให้จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ชื่อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุกจำเลยไว้ 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันเกิดเหตุ ขณะที่ผู้ตาย นายประยุทธ์และนายประสพนั่งคุยกันอยู่ในบริเวณโรงเรียนวรนาธิเฉลิม จำเลยกับพวกอีก 4 คนเดินเข้าไปหาจำเลยถามนายประยุทธ์ว่าไปทำเพื่อนจำเลยจริงหรือไม่ นายประยุทธ์ตอบว่าเพิ่งแต่พูดล้อเล่นกับนายศุภมิตรเท่านั้น และพูดขอโทษจำเลย ระหว่างนั้นผู้ตายซึ่งมีอาการเมาสุราได้พูดกับจำเลยว่า ให้จำเลยชกต่อยกับนายประยุทธ์ตัวต่อตัวแต่มีอาจารย์เข้ามาห้ามเสียก่อน ต่อมาเมื่อผู้ตายกับพวกออกไปที่หน้าโรงเรียนโดยผู้ตาย นายประยุทธ์ นายสุรพงษ์ และนายประสพไปยืนอยู่บริเวณใต้เสาไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนดังกล่าวจำเลยกับพวกประมาณ 10 คน พากันขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 3

คัน มาที่หน้าโรงเรียน แล้วจำเลยกับพวกประมาณ 3 ถึง 4 คน ลงจากรถ จักรยานยนต์เดินเข้ามาหาผู้ตายกับพวก จำเลยถามนายประยุทธ์ว่าใครพูดว่าให้ จำเลยชกตัวต่อตัว แต่นายประยุทธ์ไม่บอก จำเลยว่ายืนอยู่กลุ่มเดียวกันทำไมไม่รู้ แล้วจำเลยกระโดดเข้าชกผู้ตาย 1 ที่ผู้ตายวิ่งไปทางทิศตะวันออก จำเลยพูดขึ้นว่า เอาเลยพวกไอ้ตัวนี้แหละและจำเลยกับพวกทั้งหมดประมาณ 10 คน วิ่งไล่ตามผู้ตาย ไป โดยพวกของจำเลยคนหนึ่งถือมีดปาดตาลไปด้วย 1 เล่ม ตัวมีดยาวประมาณ 20 เซนติเมตร รวมตัวด้ามยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อผู้ตายวิ่งไปได้ประมาณ 30 เมตร จำเลยกับพวกวิ่งไล่ทัน จำเลยกระโดดเตะผู้ตาย 1 ที่ พวกของจำเลยก็เข้า รุมทำร้ายผู้ตาย จำเลยกับพวก รุมทำร้ายผู้ตายประมาณ 3 นาที ก็มีเสียงปืนดังขึ้น จำเลยกับพวกพากันวิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์ แล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปด้วยกัน ส่วนผู้ตายล้มนอนอยู่ในที่เกิดเหตุบาดแผลผู้ตายที่ฉกรรจ์ก็มีบาดแผลที่เกิด จากถูกของมีคม ที่หน้าท้อง 2 แผล แผลที่ 1 ลึกทะลุท้อง แผลที่ 2 ยาว 5 เซนติเมตร มีลำไส้โผล่ออกมาจากบาดแผลและมีบาดแผลที่หลังด้านซ้ายยาว 2 เซนติเมตร ลึกถึงช่องท้องทรวงอก เมื่อคำนึงถึงว่าจำเลยกับพวกซึ่งมีจำนวนมาก และมีมีดปาดตาลเป็นอาวุธเฉพาตัวมีดยาว 20 เซนติเมตร รวมทั้งด้ามยาวถึง 30 เซนติเมตร เข้ารุมทำร้ายผู้ตายซึ่งวิ่งไปเพียงคนเดียว บาดแผลที่ผู้ตายถูกทำร้าย เป็นบาดแผลฉกรรจ์ที่อวัยวะสำคัญ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย หลังจากถูกนำ ส่งโรงพยาบาล แสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตาย

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ